

디자인 우선심사 신청 설명서

[서지사항]

[우선심사 신청인]

[출원번호]

[출원일]

[우선심사 신청이유]

[증빙자료]

※ 기재요령

1. [우선심사 신청이유]란에는 출원디자인이 우선심사의 신청대상이 되는 이유를 구체적으로 적어야 합니다.

예) 본 디자인은 디자인보호법 시행령 제6조 제〇〇호 및 디자인 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조 제〇〇호 제〇〇목에 해당하는 디자인등록출원으로서, 이러한 사실을 증명하기 위하여 증빙자료를 함께 제출합니다.

디자인 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조제1호(출원공개 후 디자인등록출원인이 아닌 자가 출원된 디자인을 업으로서 실시하고 있다고 인정되는 경우)에 해당함을 이유로 우선심사를 신청하는 경우에는, 출원된 디자인을 출원인이 아닌 자가 실시한 상황(실시주체, 실시기간, 실시장소 등)을 구체적으로 적어야 합니다.

예) 본 디자인은 YYYY년MM월DD일 출원공개 되었습니다. 이 후 출원인이 아닌 자 (회사명 : △△△, 대표자 : □□□)가 인터넷 쇼핑몰에서 YYYY년MM월DD일부터 상기 ○○○디자인을 판매하고 있으므로 디자인보호법 제25조의4제1호 및 디자인 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조제1호에 해당하는 우선심사신청의 대상이며, 이러한 사실을 증명하기 위하여 증빙자료를 제출합니다.

2. [증빙자료]란에는 별표(우선심사의 신청에 관한 증빙서류)를 참고하여 신청이유에 해당하는 증명서류를 첨부하여야 합니다.